

PERSBERICHT

juli 2025

Verslag aan het Vlaams Parlement en de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Toekenning en controle van de gecombineerde vergunning

Het Rekenhof heeft op vraag van het Vlaams Parlement en de Kamer van Volksvertegenwoordigers na mogelijke onregelmatigheden een onderzoek uitgevoerd naar de gecombineerde vergunning. Het stelde vast dat de Vlaamse dienst Economische Migratie (DEM) en de federale dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) hun controles van de aanvragen sindsdien hebben aangescherpt en hun samenwerking hebben verbeterd, maar dat een aantal knelpunten blijven bestaan.

Onderzoek

Voor werknemers van buiten de Europese Economische Ruimte die meer dan 90 dagen in België komen werken, is een gecombineerde vergunning vereist, die toelating geeft om te verblijven (federale bevoegdheid) én te werken (gewestelijke bevoegdheid). Het Rekenhof onderzocht de regelgeving voor, de behandeling van, de controle op, de handhaving van en de informatieverstrekking over de gecombineerde vergunning voor de drie grootste categorieën (hooggeschoolden, middengeschoolde functies op de migratielijst en overige knelpuntfuncties). Dit omvatte geen dossiercontrole van mogelijke onregelmatigheden.

Behandeling van de aanvragen

De gecombineerde vergunning wordt aangevraagd door de werkgever via een digitaal loket, waarna de DEM (voor Vlaanderen) en de DVZ de aanvragen volgtijdelijk behandelen. Sinds de vermeende onregelmatigheden hebben de diensten hun aanvraagcontrole verbeterd. De DEM reorganiseerde en breidde de controle uit en ook de DVZ controleert meer doorgedreven. Beide diensten werken met uitgebreide, gedocumenteerde controlesporen, geactualiseerde checklists en handleidingen. Niettemin blijven een aantal risico's bestaan. Zo keurt de DEM aanvragen voor een aantal functies — die op de lijst van knelpuntberoepen voorkomen en waarbij er toch nog lokale kandidaten zijn — automatisch goed, zonder concreet te onderzoeken of de werkgever voldoende inspanningen heeft gedaan om ze te vinden. Evenmin voorziet hij in controlemechanismen ter plaatse in bepaalde risicolanden en hij maakt nog te weinig gebruik van informatie uit andere soorten aanvragen. Verder keuren de DEM en de DVZ tientallen dossiers automatisch goed, zonder een volledige controle, omdat de behandelingstermijn verstreken is.

De DEM en de DVZ passen de regelgeving niet altijd strikt toe, vaak om pragmatische redenen, zoals de eigen efficiëntie, de bescherming van de werknemersbelangen of de continuïteit van de tewerkstelling.

Door een personeelsuitbreiding in 2023 kon de DEM het stijgend aantal aanvragen bijhouden, maar niet de historische achterstand wegwerken. De DVZ gaf geen cijfers over zijn behandelingstermijnen aan het Rekenhof.

De DEM en de DVZ hebben hun samenwerking verbeterd, maar kennen nog te weinig elkaars verificatiestappen. Dat is een van de oorzaken waarom enig wantrouwen tussen beide

diensten blijft bestaan. Beide diensten monitoren ook onvoldoende evoluties en dynamieken, doordat ze er, onder meer, te weinig cijfers over bijhouden.

De consulaire posten, die aan de werknemers een inreisvisum moeten uitreiken, worden weinig aangemoedigd om bij twijfel de visumafgifte op te schorten en de DVZ in te lichten.

Het gebruik van het uniek loket, de online applicatie om aanvragen in te dienen, zorgt voor een efficiëntere behandeling en toegang tot relevante gegevens. Echter, nog niet alle betrokken actoren (consulaire posten, gemeenten, inspectiediensten) hebben er toegang toe en soms duurt het lang om het uniek loket aan te passen.

Controle op de naleving van de vergunning

In het algemeen geschieden de controles op de naleving van de vergunning conform de regelgeving. De automatische data-gedreven controle op de toegekende vergunningen door de Vlaamse Sociale Inspectie en de DEM is nog niet volledig afdekkend. De inspectiediensten werken in de praktijk eveneens goed samen, ook met de politie. Er bestaat echter een structureel probleem wat informatiedeling betreft: de federale en regionale inspecteurs hebben slechts beperkt inzicht in elkaars onderzoeken.

Handhavingsbeleid

Interne richtlijnen leiden ertoe dat de boetes die de Vlaamse cel Administratieve Geldboetes oplegt, zich aan de onderkant van de decretaal vastgelegde boetevorken bevinden. Ze bedragen in de praktijk 2.000 tot 4.000 euro per inbreuk. De overheid heeft nog niet onderzocht of ze dan nog afdoende ontradend werken.

Informatieverstrekking

De DEM moet nog vaak extra informatie opvragen, wat duidt op onvoldoende en onduidelijke communicatie over de vereiste documenten. Door de complexiteit en taalbarrières van de websites zijn ze voor de meeste werknemers wellicht weinig bruikbaar. Zij zijn op dat vlak dan ook vaak afhankelijk van de werkgever en weten doorgaans niet hoe ze misbruik kunnen melden. De overheden benutten de contactmomenten met de consulaire posten en de gemeenten te weinig om informatie aan de werknemer te bezorgen.

Reactie van de ministers

Zowel de Vlaamse minister van Werk als de federale minister van Buitenlandse Zaken, de federale minister van Migratie en de federale minister van Werk sluiten zich aan bij de conclusies en aanbevelingen van het verslag.

Informatie voor de pers

Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschappen, de gewesten en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van het overheidsbeheer door nuttige en betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onderzoek, toe te zenden aan de parlementaire vergaderingen, aan de beheerders en aan de gecontroleerde diensten. Als collaterale instelling van het parlement werkt het Rekenhof onafhankelijk ten opzichte van de overheden die het controleert.

Het verslag *Toekenning en controle van de gecombineerde vergunning* is bezorgd aan het Vlaams Parlement en de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het verslag en dit persbericht staan op rekenhof.be.